

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1755/2532

นางแก่น สุทธิอาจ กับพวก
นางเสถียร นารินทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1381

โจทก์และทายาทอื่นของ ก.มอบหมายให้จำเลยที่ 1 ดูแลที่ดินพิพาทมี ส.ค.1 มรดกของก.แทน จำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนทายาทของ ก.ตลอดมา การที่จำเลยที่ 1 เพียงแต่ไปขอออก น.ส.3 ก. ในที่ดินพิพาทเป็นชื่อของ จำเลยที่ 1 และสามีจำเลยที่ 1 เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินพิพาทเท่านั้น ยังไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้แสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะการครอบครองที่ดินพิพาทเป็น ครอบครองเพื่อตนเอง และได้แสดงเจตนาดังกล่าวให้ฝ่ายโจทก์ทราบ จำเลยที่ 1 จึง ไม่ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๐๙ ที่พิพาทเป็นมรดกของ ก. ที่ตกทอดแก่ โจทก์ทั้งหกกับพวกซึ่งได้มอบให้จำเลยที่ ๑ ครอบครองดูแลแทน แต่จำเลยทั้งสอง กลับไปขอออก น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๘๙ เป็นของตน โจทก์ได้คัดค้านแล้วตกลงกันไม่ได้ ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เพิกถอน น.ส.๓ ก. และให้ขับไล่ จำเลยกับบริวารออกจากที่พิพาท

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่พิพาทไม่ใช่มรดกของ ก. แต่เป็นของจำเลยที่ ๑ และสามี โจทก์กับพวกไม่เคยมอบที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ ๑ ดูแลแทน เหตุที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ เพราะหลังจากจำเลยที่ ๑ ขอดอก น.ส.๓ ก. ในที่ดินพิพาทแล้ว โจทก์ขอแบ่ง แต่จำเลยที่ ๑ ไม่แบ่งให้

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของ ก. จำเลยที่ ๒ ได้ซื้อเพียงส่วนหนึ่งตรงมุมด้านทิศตะวันตก ที่ดินที่เหลือ ก.ให้จำเลยที่ ๑ ปลุกบ้านอาศัยอยู่ชั่วคราว เมื่อ ก. ถึงแก่กรรม ทายาทของ ก. ให้จำเลยที่ ๑ อยู่อาศัยต่อไป ต่อมาจำเลยที่ ๑ ไปขอดอก น.ส.๓ ก. เฉพาะในที่ดินส่วนที่ครอบครองอาศัย แต่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ขอดอก น.ส.๓ ก. เต็มทั้งแปลงเดิมเป็นฉบับเดียวกันก่อนคือ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๘๙ แล้วจึงแบ่งแยกเป็น น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๙๐ ให้จำเลยที่ ๒ ตามสิทธิ ที่ดินพิพาทในส่วนหลังนี้จึงเป็นของจำเลยที่ ๒

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๘๙ เป็นของโจทก์ให้เพิกถอน และให้จำเลยที่ ๑ กับบริวารออกจากที่ดินพิพาทยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๘๙ โจทก์ทั้งหกและทายาทอื่น ๆ ของ ก.มอบหมายให้จำเลยที่ ๑ ดูแลที่ดินพิพาทแทนจำเลยที่ ๑ จึงครอบครองที่ดินพิพาทแทนทายาทของ ก.ตลอดมา เมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ได้

หมายเหตุ